

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1561/2533

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โจทก์

นายสมชาย หรือสมชัย เจียรพันธ์พงษ์

จำเลย

นายสืบสุข วิสุทธิกุล ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 38)

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลย
เพื่อบังคับตามคำพิพากษาดำเนินการตามยอม จำเลยยื่นคำร้องขอให้ตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการ
ทรัพย์สินและให้จัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง และให้ประกาศขายทอดตลาดใหม่

จำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 สั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับว่า คำร้องนี้เป็นเรื่องร้องเกี่ยว
กับการบังคับคดี เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะพิจารณาสั่ง จำเลยขอที่จะขอต่อศาล
ชั้นต้น ให้ยกคำร้อง(อันดับ 16)

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 24,23)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว คดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(พนม พ่วงภิญโญ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>